LEI Nº 8.129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2026.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, promulga, nos termos do § 7º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município de São Luís, a seguinte Lei, resultante do **Projeto de Lei nº 074/2026**, de autoria do Executivo Municipal, aprovado pela Câmara Municipal de São Luís:

Dispõe sobre a remuneração dos cargos da Carreira de Guarda Municipal de São Luís, altera e revoga dispositivos das Leis nºs 4.615, de 19 de junho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís; 5.509, de 30 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos guardas municipais de São Luís, bem como o regime disciplinar dos seus membros, e dá outras providências.

Art. 1º Os cargos da Carreira de Guarda Municipal passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, sendo o respectivo Escalonamento Vertical com seus índices nos termos do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos integrantes da Carreira de Guarda Municipal as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico;

II - gratificação por atividade de Segurança Pública;

III - adicional por condução de veículos operacionais e embarcações de resgate;

LEI Nº 8.129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2026.

IV - gratificação de compensação orgânica;

V - adicional de risco de vida.

Art. 3º Além das parcelas de que trata o art. 2º desta Lei, não são devidas aos integrantes da Carreira de Guarda Municipal as seguintes espécies remuneratórias:

I - vantagens pessoais de qualquer origem e natureza;

II - diferenças individuais e resíduos de qualquer origem e natureza;

III - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial;

IV - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço;

V - abonos;

VI - valores pagos a título de representação;

VII - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

VIII - adicional noturno;

IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e

X - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam explicitamente mencionados no art. 5º desta Lei.

Art. 4º Os servidores integrantes da Carreira de Guarda Municipal não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração, de natureza geral ou individual.

Art. 5º O subsídio dos integrantes da Carreira de Guarda Municipal não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação específica, das seguintes espécies remuneratórias:

LEI Nº 8.129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2026.

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IV - remuneração pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

V - diárias, ajuda de custo e demais indenizações previstas em legislação específica.

Art. 6º Os aposentados e pensionistas com paridade dos cargos a que se refere esta Lei poderão optar pela modalidade de subsídio, no prazo de 90 (noventa) dias, hipótese em que terão seus proventos ou pensões fixados nas classes e referências cujo valor seja igual ou imediatamente superior ao valor do provento, observadas as normas estabelecidas para os servidores em atividade.

Art. 7º A jornada de trabalho dos integrantes da Guarda Municipal de São Luís será estabelecida de acordo com a natureza das atividades desempenhadas, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser cumprida nos seguintes regimes:

I – escala administrativa de 6 (seis) horas diárias, em dias úteis;

II – regime de plantão em escala de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de descanso (12x60);

III – regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso (24x72);

IV – regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 96 (noventa e seis) horas de descanso (24x96);

V – regime de plantão em escala de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 120 (cento e vinte) horas de descanso (24x120).

LEI Nº 8.129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2026.

§ 1º Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que a jornada seja inferior a 12 (doze) horas de serviço.

§ 2º Fica vedada a criação de escalas de trabalho em regime de plantão ininterrupto em jornada ordinária e operacional em que o servidor Guarda Municipal tenha alternância entre os ciclos diurno e noturno em uma mesma escala de trabalho.

§ 3º A carga horária mensal de referência é de 120 (cento e vinte) horas, sendo que todo o trabalho prestado além desse limite gerará direito à Indenização por Atividade Especial, na forma da Lei específica.

§ 4º O cumprimento das jornadas e escalas deverá observar os limites constitucionais e legais de duração do trabalho.

Art. 8º Os arts. 119 e 121 da Lei nº 4.615, de 19 de junho de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:

> *"Art. 119. A Gratificação de Compensação Orgânica será concedida aos Agentes de Trânsito, quando em exercício das atividades inerentes ao cargo que ocupam, no percentual de 80% (oitenta por cento) calculado sobre o vencimento do cargo.*
>
> *Art. 121. A Gratificação de Risco de Vida será concedida ao servidor que executar trabalho de natureza especial com risco de vida, no efetivo exercício da função de vigilância, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo dos seguintes servidores:*
>
> *I - ocupantes de cargo efetivo de vigia;*
> *II - ocupantes de cargo efetivo de agente de trânsito."*

Art. 9º Ficam revogados:

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

DIRETORIA LEGISLATIVA

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA
E PROCESSOS LEGISLATIVOS

LEI Nº 8.129, DE 5 DE OUTUBRO DE 2026.

I - os arts. 23 e 24 da Lei nº 5.509, de 30 de agosto de 2011; e

II - o Anexo II da Lei nº 5.509, de 30 de agosto de 2011.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei.

Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros na folha do mês subsequente.

PLENÁRIO "SIMÃO ESTÁCIO DA SILVEIRA" DO PALÁCIO "PEDRO NEIVA DE SANTANA", em São Luís (MA), 26 de agosto de 2026.

Aprovado em Primeira Votação em: 26/08/2026.
Aprovado em Segunda Votação em: 26/08/2026.
Aprovado em Redação Final em: 26/08/2026.

Assinado de forma digital por Paulo Victor Melo Duarte - 00858808331

PAULO VICTOR MELO DUARTE

PRESIDENTE

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

DIRETORIA LEGISLATIVA

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA E PROCESSOS LEGISLATIVOS

ANEXO I

TABELA DE SUBSÍDIOS DA CARREIRA DE GUARDA MUNICIPAL

CLASSES	NÍVEIS	ESCALONAMENTO	SUBSÍDIO
INSPETOR REGIONAL	VIII	1,000	R$ 17.000,00
INSPETOR 1. CLASSE	VII	0,824	R$ 14.000,00
INSPETOR 2. CLASSE	VI	0,735	R$ 12.500,00
SUBINSPETOR	V	0,618	R$ 10.500,00
CLASSE DISTINTA B	IV	0,529	R$ 9.000,00
CLASSE DISTINTA A	III	0,500	R$ 8.500,00
1. CLASSE	II	0,471	R$ 8.000,00
2. CLASSE	I	0,438	R$ 7.450,00

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

DIRETORIA LEGISLATIVA

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA E PROCESSOS LEGISLATIVOS

Demonstrativo de Impacto Orçamentário

Art. 16, I, LC 101/2000

2026	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 75.303.025,80	R$ 6.936.372,52	R$ 82.239.398,32	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	R$ 94.678.326,98	R$ 12.438.928,66

2027	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 83.436.971,27	R$ 11.241.355,71	R$ 94.678.326,98	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 4.547.510,35

2028	FOLHA ANUAL + 13º SALÁRIO E FÉRIAS	PATRONAL ATUAL	CUSTO TOTAL ATUAL	FOLHA ANUAL + 13º E FÉRIAS PROJETADO	PATRONAL PROJETADO	CUSTO TOTAL ANUAL PROJETADO	IMPACTO LÍQUIDO NO TESOURO (ANUAL)
	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 87.466.453,33	R$ 11.759.384,00	R$ 99.225.837,33	R$ 0,00